

REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement a pour objet, conformément aux dispositions de l'article L. 1311-1 et suivants du Code du travail de préciser l'application à l'Entreprise de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, de déterminer les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l'échelle des sanctions applicables, de rappeler les garanties de procédure prévues à l'article L. 1332-1 du Code du travail dont jouissent les salariés en matière de sanctions disciplinaires et enfin de rappeler les dispositions légales en matière de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Les dispositions de ce règlement intérieur sont applicables sous réserve des dispositions plus favorables pouvant figurer dans une convention ou accord collectif opposable à l'Entreprise à tous les salariés de l'Entreprise en quelque endroit qu'ils se trouvent (lieu de travail, parking, restaurant d'Entreprise, etc.), aux intérimaires et stagiaires présents dans l'Entreprise, aux représentants du personnel sous réserve des conditions et modalités fixées par la législation pour l'exercice de leurs mandats et à toute personne placée à titre temporaire sous la subordination juridique de l'Entreprise. Les dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité s'appliquent à toutes les personnes présentes dans l'Entreprise, y compris les salariés d'entreprises extérieures, quelle que soit la forme de l'intervention. Ce règlement intérieur est applicable dans tous les établissements de l'Entreprise. Il peut être complété par des notes de service portant prescriptions générales et permanentes en matière d'hygiène, de sécurité, de conditions de travail et de discipline. Des dispositions spéciales pourront être prévues, en raison des nécessités de service, pour certaines catégories de salariés, certains services ou certains secteurs, dispositions appelées à constituer des compléments au présent règlement intérieur et qui seront donc soumises à la procédure de l'article L. 1231-5 du Code du travail. Ce document sera communiqué à chaque nouveau salarié lors de son embauche.

1-HYGIENE ET SECURITE

La prévention des risques des accidents et des maladies professionnelles est impérative dans l'Entreprise. Elle exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, mais aussi des recommandations du Comité d'Entreprise ou d'Etablissement, du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que des prescriptions de la médecine du travail, des services de la CRAM et de l'Inspection du Travail.

Les dispositions visant à l'application des prescriptions légales et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs figurent dans le présent article et dans des notes de service affichées dans tous les établissements.

Le non respect des consignes générales et particulières de sécurité et d'hygiène entraînera l'application des sanctions disciplinaires prévues au présent règlement.

11 HYGIENE

111 Alcool et Boissons alcoolisées

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'Entreprise en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogue. La direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux à la tenue de certaines fonctions ou à la conduite de certains engins ou machines, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement. La consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées est strictement interdite dans l'enceinte de l'Entreprise, sauf lors des repas à la cantine dans une limite individuelle maximale de 0.25 litre de vin ou de bière par personne.

112 Repas

Il est interdit de prendre ses repas sur les lieux de travail, les salariés étant tenus de se rendre dans les locaux de l'entreprise aménagés à cet effet. L'accès aux salles de repas est autorisé durant les heures de repas.

113 Accès aux distributeurs de boissons

Les salariés ont accès aux distributeurs de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes, sous réserve que la durée en soit limitée au temps normal nécessaire à la prise de boisson et dans le respect du bon fonctionnement du service.

114 Vestiaires

Le personnel dispose d'armoires individuelles cadenassables pour y déposer vêtements et objets personnels. Les armoires ne devront être utilisées que pour l'usage auquel elles sont destinées. Elles doivent être maintenues dans un état constant de propreté. Un contrôle du respect de ces obligations pourra être effectué par la direction s'il est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité dans l'Entreprise. Il ne sera mis en œuvre qu'en présence des intéressés qui seront préalablement prévenus de ce contrôle.

115 Douches

Les salariés effectuant des travaux salissants et/ou insalubres, définis par le code du travail, peuvent utiliser les installations sanitaires (lavabos et douches) mises à leur disposition dans chaque établissement, durant les heures de travail en cas d'urgence et en fin de journée de travail dans les autres cas.

116 Visites médicales

Tout salarié doit se présenter aux visites médicales du travail réglementaires à la date et à l'heure qui lui seront indiquées, en particulier dans les cas prévus par les articles R 4624-10 et suivants du code du travail (visite d'embauche, visites annuelles, visite de reprise du travail...).

117 Tabac

Conformément au décret no 2006-1386 du 15 novembre 2006 il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte de l'entreprise sauf aux emplacements extérieurs prévus à cet effet. Cette interdiction s'applique aussi bien aux bureaux individuels qu'à tous les espaces collectifs et dans les véhicules appartenant à l'entreprise. Le non respect de ces consignes peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires voire une contravention (Contraventions prévues par le code de la santé publique et les articles R. 3512-1 et le 1° et 2° de l'article R. 3512-2).

12 SECURITE

121 Exercice du droit d'alerte et du droit de retrait

Tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de son poste conformément aux dispositions de l'article L 4131-1 du Code du travail. Il doit en avvertir immédiatement la Direction ou son représentant.

122 Consignes de sécurité

Il appartient au personnel d'encadrement direct de compléter l'information des personnes sous leur responsabilité en ce qui concerne les consignes de sécurité applicables à l'accomplissement des travaux qu'elles exécutent, de contrôler le respect de ces consignes et de vérifier que les salariés disposent des habilitations, permis et/ou attestations de formation nécessaires pour l'utilisation des engins, machines ou installations dans le cadre de leurs fonctions.

123 Utilisation des moyens de protection

Les salariés sont tenus d'utiliser tous les moyens individuels ou collectifs de protection contre les accidents mis à leur disposition.

Les salariés exerçant leur activité dans les ateliers et les magasins devront utiliser, quel que soit le poste occupé, les éléments suivants :

- gants adaptés selon le type de manipulation ;
- tenue de chantier société ;
- chaussures de sécurité.

Sur certaines zones spécifiques et/ou certaines activités, les salariés concernés devront porter notamment les protections suivantes :

- masque de protection dans les cabines de peinture,
- protection auditive,
- lunettes de soudure et tablier de soudure,
- gants de protection,
- écrans de protection des arcs électriques,
- protection de meulage...

124 Utilisation des chariots automoteurs et véhicules

Seuls sont admis à utiliser les chariots automoteurs de l'entreprise, les salariés en possession de l'autorisation de conduite délivrée par la direction. Tout contrevenant s'exposera à l'une des sanctions visées au présent règlement. Il est interdit au personnel affecté à la conduite de véhicule et de chariot automoteur dans et hors de l'entreprise de faire monter à bord de ceux-ci aussi bien des salariés non affectés aux tâches de transport que des personnes étrangères à l'entreprise (à l'exception du personnel intérimaire), de se servir des véhicules à des fins autres que celles prévues par les nécessités du service emprunter et utiliser à des fins personnelles un véhicule de l'entreprise sans autorisation expresse et préalable de la direction. Les caristes et chauffeurs sont tenus de veiller à l'entretien courant du véhicule dont ils ont la charge et l'usage (niveaux, pression pneumatique, freinage, etc.), tout état défectueux devant être immédiatement signalé au supérieur hiérarchique direct.

125 Dispositifs de sécurité

Le personnel est tenu de veiller à la conservation des dispositifs collectifs ou individuels de sécurité mis à sa disposition. Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, le fonctionnement des machines ou leurs dispositifs de sécurité est tenu d'en informer son supérieur hiérarchique.

126 Installations électriques

L'intervention sur les installations électriques est strictement réservée au personnel habilité.

127 Accident sur le lieu de travail

Tout accident, même bénin, survenu soit pendant le trajet domicile travail, soit au cours du travail doit immédiatement être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, qui en informera la Direction de l'établissement et faire l'objet d'une déclaration interne circonstanciée à l'aide du formulaire disponible sur l'Intranet ou au service R.H.

128 Inobservation des mesures de sécurité

Les infractions graves ou répétées aux obligations relatives à la sécurité donneront lieu à l'application de l'une des sanctions prévues au présent règlement.

129 Code de la route, véhicule

Tout salarié utilisant - dans le cadre de ses fonctions - un véhicule qu'il soit personnel, de service ou de fonction doit détenir un permis de conduire de catégorie B valide, et s'engage à faire connaître à l'Entreprise toute modification entraînant la suppression

temporaire ou définitive dudit permis. Tout salarié qui conduit un véhicule de société, véhicule de location, ou son véhicule personnel dans le cadre professionnel s'engage à respecter le code de la route et dispositions légales afférentes en fonction du pays. Les véhicules doivent être utilisés avec soin, garés correctement, entretenus régulièrement par leur utilisateur principal. Les visites de contrôle technique des véhicules de l'entreprise devront être déclenchées par le chef de service duquel relève le véhicule concerné. Les utilisateurs doivent s'assurer de la validité du contrôle technique et de la présence des documents administratifs (carte grise, vignette, assurance en cours de validité) avant de circuler avec un véhicule. Les véhicules de l'entreprise ne peuvent servir à la conduite accompagnée.

1210 Sécurité Incendie

Des consignes générales pour le cas d'incendie sont affichées à chaque étage et dans chaque atelier. Tout membre du personnel est tenu d'en prendre connaissance et de s'y conformer en cas de nécessité. Il devra participer aux exercices de sauvetage et d'évacuation organisés dans l'établissement.

2-DISCIPLINE

21 HORAIRES DE TRAVAIL

211 Respect des horaires

Les salariés doivent respecter les horaires de travail affichés en vigueur dans l'Entreprise ou affichés sur les panneaux particuliers à leur zone de travail s'ils existent, ou encore les horaires spécifiques à leur poste de travail.

Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.

Les salariés doivent se soumettre aux règles de contrôle des horaires d'entrées et de sorties qui pourraient être mises en place par la direction dans le respect de la législation en vigueur.

212 Horaires particuliers

Les catégories de personnel ci-après sont soumises à un horaire de travail particulier :

- cadres autonomes, et responsables commerciaux ;
- personnel de maintenance lors des interventions urgentes liées à la sécurité ou la maintenance des installations ;

213 Retards et absences

Tous retards y compris les indisponibilités consécutives à la maladie doivent, sauf cas de force majeure, être signalés au supérieur hiérarchique (qui en informera le service des ressources humaines) dans les meilleurs délais. De plus, dans le cas d'absence pour maladie ou accident, cette absence doit être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical. Aucun salarié ne peut s'absenter de son poste de travail sans motif valable, ni quitter l'établissement sans autorisation préalable, sous réserve des dispositions de l'article L. 4131-1 du Code du travail. Cette disposition ne s'applique pas aux représentants du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

22 Accès à l'entreprise

L'entrée et la sortie du personnel s'effectuent par les accès prévus à cet effet sur chaque établissement. Le personnel n'a accès aux locaux de l'Entreprise ou de l'établissement que pour l'exécution de son contrat de travail, à l'exception du respect des droits syndicaux ou de représentation du personnel. Sous réserve des droits des représentants du personnel ou des organisations syndicales, et sauf raison de service (à préciser à son responsable), les salariés ne sont aucunement autorisés à introduire dans l'Entreprise des personnes étrangères à celle-ci. Les salariés doivent se soumettre aux mesures de contrôle aux entrées et sorties qui pourraient être mises en place par la direction.

23 Vols et disparitions

En cas de disparition d'objets, ou en cas d'alertes graves ou de danger imminent pouvant mettre en danger la sécurité ou la vie des personnes, des vérifications pourront être effectuées à l'entrée et à la sortie du personnel en présence de tiers. Les salariés peuvent refuser cette vérification, mais dans ce cas les services de police judiciaire compétents seront alors alertés.

24 Exécution du travail

Dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées, les salariés doivent se conformer aux directives qui leur sont données par leurs supérieurs hiérarchiques. Tout salarié dans l'Entreprise ou y travaillant à quelque titre que ce soit, est tenu de garder à l'extérieur de l'Entreprise une discrétion absolue sur toutes les opérations industrielles, commerciales, financières ou autre dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et pour tout ce qui a trait aux secrets et procédés concernant l'activité de l'Entreprise et ses clients.

25 Utilisation des matériels de l'entreprise

Les outils, machines, installations et de manière générale tous les matériels appartenant à la société ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles ou pour des motifs pour lesquels ils ne sont pas destinés, y compris les résidus de production (métaux, boulons...) et les déchets produits par la production de la Société.

26 Utilisation des outils de communication

Sans préjudice du respect de la vie privée des salariés, le personnel n'est pas habilité à se faire expédier correspondances et colis personnels à l'adresse de l'Entreprise. Sauf cas d'urgence, l'usage du téléphone à des fins privées est interdit. La Société se réserve le cas échéant le droit, après consultation des représentants des salariés,

d'utiliser tout moyen en sa possession pour mettre en place une surveillance des communications téléphoniques émise par les salariés depuis les postes de travail.

Les téléphones portables (mobiles) personnels ne doivent pas être utilisés sur les lieux de travail durant les horaires de travail. L'utilisation d'Internet et de la messagerie est réservée, sauf cas d'urgence à un usage professionnel. Des règles générales d'utilisation destinées à protéger l'Entreprise contre l'introduction dans son réseau interne de documents inutiles, dangereux ou encombrants pourront être édictées après information et consultation des organes représentatifs du personnel. L'employeur pourra se réserver le droit, en ce cas, d'instaurer un système de surveillance visant à vérifier notamment le nombre de messages émis ou reçus par le salarié, l'origine et le destinataire des messages, les sites consultés et le temps passé à ces activités.

27 Manquement aux règles relatives à la discipline

Tout manquement aux règles relatives à la discipline donnera lieu à l'application de l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

3 DISPOSITIONS RELATIVES AU HARCELEMENT MORAL, AU HARCELEMENT SEXUEL ET A LA VIOLENCE AU TRAVAIL

Les actes constitutifs de harcèlement sexuel, de harcèlement moral et de violence au travail ne sont pas admis dans l'entreprise.

31 Dispositions relatives au harcèlement moral

Article L.1152-1 - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Article L.1152-2 - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Article L.1152-3 - Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Article L.1152-4 - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.

Article L.1152-5 - Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire.

Article L.1152-6 - Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.

Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.

Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime.

32 Dispositions relatives au harcèlement sexuel

Selon les dispositions des articles L.1153-1 et suivants du code du travail

Aucun salarié ne doit subir des faits :

« 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Article L.1153-2 - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Article L.1153-3 - Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Article L.1153-4 - Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.

Article L.1153-5 - L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.

Article L.1153-6 - Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.

33 Dispositions communes au harcèlement moral, au harcèlement sexuel et à la violence au travail, en application des articles 3 et 5 de l'accord interprofessionnel du 26 mars 2010

La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre notamment la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique.

Principe : Les actes constitutifs de harcèlement sexuel, de harcèlement moral et de violence au travail ne sont pas admis dans l'entreprise.

Procédure : Le salarié victime d'actes constitutifs de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ou de violence au travail informe par écrit l'employeur des éléments suivants :

1. la description précise des faits dont le salarié estime être la victime ;
2. leurs dates ;
3. l'identité de la ou des personnes qui seraient impliquées dans ces faits ;
4. l'éventuel dépôt d'une plainte.

Dès réception de ce courrier, l'employeur engage une enquête contradictoire afin de vérifier les faits et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s'imposent. Pendant cette enquête, l'employeur veille à ce que le salarié victime soit soustrait à tout risque de faits nouveaux.

Sanctions : Les sanctions applicables aux auteurs d'agissements - de harcèlement moral, de harcèlement sexuel - sont celles prévues à la section 4 du présent règlement intérieur.

Les fausses accusations délibérées ne doivent pas être tolérées, et peuvent entraîner les mesures disciplinaires prévues à la section 4 du présent règlement intérieur.

34 Actions en justice

Article L.1154-1 - Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Article L.1154-2 - Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4.

Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

35 Dispositions pénales

Article L.1155-1 - Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

Article L.1155-2 - Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

4-SANCTIONS

41 DISPOSITIONS GENERALES

Tout comportement considéré comme fautif par l'employeur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions énumérées ci-après par ordre d'importance.

42 FAUTES SUSCEPTIBLES D'ETRE SANCTIONNEES

A titre indicatif et sans être limitative, les fautes suivantes peuvent être sanctionnées :

- refus de se conformer aux directives d'ordre professionnel ou aux objectifs professionnels définis par l'Entreprise,

- refus d'exécution du travail demandé, dans les limites de la fonction et de la qualification de l'intéressé,
- insubordination caractérisée,
- le non respect, répété et sans motif, de l'horaire de travail,
- les sorties non autorisées, ou le fait de quitter sans motif son poste de travail (sous réserve du respect des dispositions relatives aux représentants du personnel),
- réduction volontaire du travail,
- non-respect de l'obligation de discrétion totale sur toutes informations professionnelles, éditoriales, commerciales, financières, techniques ou autres, de caractère confidentiel connues dans l'exercice des fonctions, (sous réserve du respect des dispositions relatives aux représentants du personnel),
- l'inexécution ou le non-respect des consignes de sécurité, par exemple la neutralisation des moyens de sécurité ou le refus de porter les protections individuelles,
- destruction ou appropriation des affiches ou notes de service régulièrement apposées sur les panneaux d'affichage,
- emporter des objets et/ou des documents appartenant à l'Entreprise,
- non-respect de la règle selon laquelle l'usage du téléphone est réservé à des fins professionnelles, sauf urgence,
- rixes et voies de fait,
- pénétrer ou se maintenir dans l'entreprise en état d'ébriété,
- menaces et insultes envers d'autres salariés,
- retard au retour des congés,
- absence non autorisée ou non motivée,
- utilisation abusive et frauduleuse d'Internet,
- utilisation des véhicules de l'Entreprise à des fins personnelles ou pour les trajets domicile/travail sans autorisation.

43 ECHELLE DES SANCTIONS APPLICABLES

Sont susceptibles d'être mises en œuvre dans l'Entreprise, les sanctions suivantes, étant entendu qu'un fait pourra donner lieu directement à l'une de ces sanctions, quel que soit le dossier disciplinaire du salarié :

- avertissement oral,
- avertissement écrit,
- mise à pied pouvant aller de 1 à 15 jours,
- mutation,
- rétrogradation,
- licenciements pour faute grave,
- licenciement pour faute lourde.

431 Cas particulier de l'avertissement

L'avertissement écrit sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance aggravante justifiant une sanction plus lourde.

44 GARANTIE DE PROCEDURE

Aucune sanction ne peut être appliquée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit de griefs retenus contre lui.

A l'exception des avertissements, toute sanction susceptible d'avoir une incidence immédiate ou différée sur la présence dans l'Entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié est soumise à la procédure suivante, prévue à l'article L.1332-41.

- convocation à un entretien préalable ;
- entretien, durant lequel le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'Entreprise. Au cours de cet entretien, l'employeur indiquera le motif de la sanction envisagée et recueillera les explications du salarié.
- Notification écrite et motivée de la sanction retenue.

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Si l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure précitée n'ait été observée.

34 Licenciement disciplinaire

Les licenciements sont soumis à la procédure prévue aux articles L.1232-2 à L. 1232-6 du Code du travail.

5-ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR

51 ENTREE EN VIGUEUR

Ce règlement intérieur a été soumis aux CHSCT des sites de Saint LIN et de MONTLOUIS sur LOIRE et aux Comité Central d'entreprise. Il a été communiqué aux Inspecteurs du travail de NIORT et déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de THOUARS, 04 février 2013. Il est entré en vigueur le 1^{er} février 2013 et affiché dans tous les établissements de TLD EUROPE.

52 MODIFICATIONS

Toute modification ultérieure du règlement intérieur sera soumise à la procédure définie à l'article L. 1321-4 du Code du travail.